

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

15ª VARA CRIMINAL

RUA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0053310-72.2017.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **RONALD ROGER GRIFO**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Celina Maria Macedo**

Vistos.

RONALD ROGER GRIFO, qualificado nos autos, foi denunciado pelas práticas dos crimes descritos no artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06 e artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990 c.c. artigo 69 do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 22 de junho de 2017, às 15h00min, na Avenida Itaquera, nº 4494, Cidade Lider, previamente ajustado e com unidade de desígnios com o adolescente *Thiago Cardoso Pereira da Silva*, trazia consigo, visando ao narcotráfico, 60 invólucros de erva *Cannabis sativa* “L”, vulgarmente conhecida como “maconha”, bem como 14 invólucros de cocaína e 100 pedras de crack, substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como corrompeu ou facilitou a corrupção do menor *T. C. P. da S*, praticando o crime de tráfico de entorpecentes com ele.

Em 23 de junho de 2017, foi convertida a prisão em flagrante do acusado em preventiva (fls. 81/83).

O réu foi notificado e apresentou defesa prévia. Recebida a denúncia, o réu foi citado.

Na audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas, bem como o réu em interrogatório, pelo sistema audiovisual.

Alegações finais oferecidas em audiência.

É o relatório. Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, pela qual se busca apurar a

0053310-72.2017.8.26.0050 - lauda 1



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

15ª VARA CRIMINAL

RUA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

responsabilidade do acusado pela prática dos crimes descrito no artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990 c/c artigo 69 do Código Penal, em razão dos fatos narrados na denúncia.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante e respectivos depoimentos (fls. 02/05 e 07/10), pelo boletim de ocorrência (fls. 12/16), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), pelo laudo de constatação (fls. 20/22), pelo laudo pericial de objeto (fls. 143/145) e pelo laudo pericial toxicológico (fls. 140/142 e 202/203) que atestou positivo para as substâncias entorpecentes tetrahydrocannabinol (THC – maconha) e cocaína, substâncias estas consideradas ilícitas pela Portaria 344/1998 SVS/MS. Consigne-se que a perícia não foi contestada pela Defesa.

A autoria também restou devidamente comprovada nos autos, tanto pelas provas colhidas durante a fase de investigação policial, quanto pelas provas produzidas em juízo.

É certo que, de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. No caso dos autos, estes elementos informativos da investigação foram corroborados pela prova produzida em contraditório.

O acusado, em seu interrogatório, negou a imputação contida na denúncia. Narrou que saiu de casa em direção à comunidade para comprar droga porque é dependente químico. Relatou que no local estava conversando com Thiago, momento em que chegou o traficante Ceará e deu a bolsa para o menor. Declarou que estava conversando com o menor, pediu duas porções de crack e uma de maconha, entregou R\$17,00 e, em seguida, o policial civil Fabiano “enquadrrou” o menor. Afirmou que a polícia disse que queria o traficante Ceará. Disse que estava saindo andando e tentou correr, quando foi agredido com um chute nas pernas. Afirmou que os policiais pediram R\$3.000,00 para liberá-lo. Disse que não conhecia os policiais. Declarou que a pochete estava com o menor e que tinha uma fila para comprar drogas. Disse que estava logo na frente dos policiais. Narrou que uma pessoa vestida de pedreiro e uma vestida de pintor estavam no local como informantes e um deles apontou a arma e disse que se corresse, morreria. Declarou que foi agredido para assinar na delegacia a confissão. Afirmou que o médico do IML não constatou as



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

15ª VARA CRIMINAL

RUA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

agressões, mesmo elas existindo.

Contudo, as palavras do réu não merecem ser acolhidas, já que inverossímeis e absolutamente contraditórias com a realidade da prova produzida nos autos.

A testemunha Fabiano Aparecido Gasparotto, policial civil, ouvida em juízo, disse que estava diligenciando pelo local e em uma parte da avenida viram um indivíduo de camiseta azul na companhia do réu em atividade estranha. Narrou que uma pessoa foi até o menino de azul, recebeu algum objeto e foi ao final da comunidade. Relatou que o acusado estava com uma bolsa, uma pochete preta na cintura. Explicou que o menino recebia o dinheiro e o acusado fazia a entrega da droga. Afirmou que pararam com a viatura descaracterizada e se dirigiu ao indivíduo de camisa azul, entregou dez reais para o indivíduo. Disse que, quando o acusado ofereceu entregar uma porção de cocaína, deu voz de prisão. Informou que dentro da bolsa havia 60 porções de maconha, 100 de crack ou cocaína, além de mais 14 porções de crack ou cocaína, em eppendorfs. Disse que encontraram dinheiro com o menor de idade. Disse que o acusado e o menor nada declararam no momento da prisão. Esclareceu que já fizeram outras prisões no local e que a rotina era conhecida, mas agora não conseguem mais entrar na comunidade em razão disso. Afirmou que não conhecia o réu ou o indivíduo menor de idade.

A testemunha Adriano Gomes de Oliveira, policial civil, ouvido em juízo, disse que estava em diligências na região quando na avenida presenciaram no início de uma viela, em uma comunidade, ponto conhecido de venda de drogas, o menor de idade e o acusado em atitude suspeita. Narrou que junto com seu parceiro desceram da viatura e seu parceiro entregou dinheiro para o indivíduo. Relatou que, quando foi receber a droga do outro indivíduo, o acusado, este foi detido. Reconheceu o acusado presente. Afirmou que o menor de idade estava com o acusado em atitude suspeita e que viu uma pessoa passar por eles, mas não presenciou exatamente o que aconteceu. Disse que encontraram drogas em uma pochete, a qual continha 160 porções aproximadamente (crack, cocaína e maconha), e estava no corpo do acusado. Explicou que encontraram R\$17,00 com o menor de idade. Esclareceu que não conhecia o acusado ou o menor.

Desse modo, as testemunhas comprovaram, em depoimentos seguros e uníssonos, que o acusado estava praticando a traficância juntamente com o menor T. C. P. da S., bem como que as drogas apreendidas foram localizadas dentro de uma bolsa que estava na cintura do acusado, da qual retirava as porções a serem servidas aos usuários.

Registre-se que restou claro o envolvimento do menor durante a prática do crime


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
15ª VARA CRIMINAL
RUA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

de tráfico de entorpecentes, tendo em vista que os dois indivíduos agiam para o mesmo fim, sendo que o adolescente recebia o dinheiro enquanto o réu entregava as substâncias entorpecentes.

Todavia, a versão apresentada pelo réu, além de inverossímil, restou isolada nos autos. Com efeito, não há um singelo elemento de prova que corrobore a versão defensiva.

Ademais, tem-se que o acusado alegou ter sido falsamente incriminado pelos policiais. No entanto, disse que não os conhecia de outras oportunidades, o que enfraquece sobremaneira a sua versão a qual, em cotejo com as declarações harmônicas e seguras prestadas pelos policiais, não merece ser acolhida.

A demonstrar ainda mais a fragilidade da tese defensiva, vê-se que o acusado, em seu interrogatório, afirmou ter sido agredido para assinar a sua confissão em sede policial. Ocorre que, de acordo com o documento de fl. 10, consta que ele permaneceu em silêncio, o que demonstrar a falta de credibilidade de suas palavras.

Por outro lado, observe-se que os depoimentos prestados em juízo pelos policiais, além de plenamente coerentes, estão em perfeita harmonia entre si e com aqueles por eles prestados na fase investigatória. Ademais, não há qualquer motivo a que não possa ser atribuído total crédito a tais depoimentos. Não há nos autos prova alguma, sequer indícios, de que os policiais tivessem motivo particular, injusto, para incriminar falsamente o réu. E, afinal, o fato de estas testemunhas serem policiais, por si só, não tem o condão de enfraquecer a prova coligida, mormente quando seus depoimentos vêm amparados em outros elementos de convicção, o que é o caso dos autos.

A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que “*a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita*” (RTJ 68/64), assim como o E. Tribunal de Alçada Criminal já decidiu ser “*inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve sempre ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório*” (RT 530/372). E ainda: “*O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal*” (HC nº 74.608-SP – STF).

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

15ª VARA CRIMINAL

RUA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

“TÓXICO - Crime de tráfico - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito - **Depoimentos de agentes policiais - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em cada caso concreto - Ausência de dúvida que justifica o édito condenatório** - (...)” (Apelação nº 0003011-83.2011.8.26.0153 - Cravinhos - Relator: Desembargador Newton Neves - Data do julgamento: 21/05/2013) (grifos nossos)

(...) os policiais são agentes públicos que gozam da presunção de idoneidade no exercício da função e, por isso, as suas declarações devem ser acolhidas sem reservas, especialmente se não se demonstrou interesse concreto da sua parte na incriminação de pessoa anteriormente desconhecida.

A respeito do assunto é iterativa a jurisprudência no sentido de que **'o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente sua condição funcional.'**” (Apelação nº 0048995-79.2009.8.26.0050 - São Paulo - 5ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Desembargador Tristão Ribeiro - Data do julgamento: 26/05/2011) (grifos nossos)

Incabível, pois, o pleito de absolvição do acusado por falta de provas.

Não há dúvidas de que o comportamento perpetrado pelo réu se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, notadamente porque, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, “a noção legal de tráfico de entorpecentes não


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
15ª VARA CRIMINAL
RUA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização” (STF, 1ª T. – HC nº 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 04/06/1993, p.11.012).

Por outro lado, pela própria quantidade e demais circunstâncias, notadamente a diversidade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes, bem como o local dos acontecimentos, não há como afastar a configuração do delito de tráfico de drogas, sendo certo que a figura do usuário não é incompatível com a do traficante, podendo coexistir pacificamente em uma única pessoa.

Por fim, embora tenha o Ministério Público denunciado o acusado pela prática do crime de corrupção de menores (artigo 244-B da Lei 8.069/90), entendo que a capitulação jurídica dos fatos melhor se amolda com a aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, tendo em vista que a prática do crime de tráfico envolveu o menor T. C. P. da S., devendo a legislação especial prevalecer. Desse modo, promovo a *Emendatio Libelli* a fim de afastar o crime autônomo previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/90 e aplicar, em substituição, a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06.

Comprovada, assim, a autoria e a materialidade do delito, não incorrendo em hipótese de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade. Impõe-se, nesses termos, a condenação do acusado.

Em atenção ao que dispõem os artigos 42 da Lei nº 11.343/06 e artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Primeira fase: Seguindo os critérios do art. 42 da Lei 11.343/2006 e do art. 59 do Código Penal, devem ser consideradas como circunstâncias judiciais preponderantes a natureza e a quantidade das drogas apreendidas, dentre elas 100 (cem) porções de "crack" e 14 (quatorze) porções de cocaína, substância que notoriamente vulnera de forma mais intensa o bem jurídico protegido – qual seja, a saúde pública –, causando maior grau de dependência do que outras drogas ilícitas, como a maconha. Anoto que, na lição de Guilherme de Souza Nucci, "não é demais ressaltar que a natureza e a quantidade de substância (entendendo-se o material utilizado para o preparo da droga) ou do produto (a droga produzida de algum modo) fazem parte das circunstâncias do crime, elementos também constantes do art. 59, do Código Penal" (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Vol. I, 6.ª ed., RT, São Paulo: 2012, p. 286, grifei). Significa dizer que o legislador explicitou, no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, algumas circunstâncias que já deverão ser levadas em conta pelo julgador, nos termos do art. 59, do Código Penal,


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
15ª VARA CRIMINAL
RUA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

transformando-as em preponderantes.

No mais, a culpabilidade é normal à espécie. O acusado possui uma condenação com trânsito em julgado que configura reincidência. No entanto, deixo para analisar tal reincidência do acusado na segunda fase da dosimetria da pena, a fim de evitar o *bis in idem*. Não restou demonstrada a boa ou má conduta social do réu. Deixo de valorar a personalidade do agente diante da ausência de elementos para tanto. Os motivos são inerentes ao tipo em questão. As circunstâncias e consequências do crime não destoam do esperado, não lhe sendo desfavoráveis. Não há se falar em comportamento da vítima. Assim, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Segunda fase: Não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas. Presente, todavia, a circunstância agravante da reincidência (artigo 61, I, CP), tendo em vista que a execução nº 1 (processo 37487/2009 – 1ª Vara Criminal da Capital-SP, fls. 105/108 e certidão de objeto e pé de fl. 193) demonstra condenação com trânsito em julgado cujo fim de cumprimento de pena data de 12.05.13. Diante disto, aumento a pena em 1/6 e fixo a pena intermediária em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Terceira fase: Não vislumbro a possibilidade de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.º, da Lei 11.343/2006. Isso porque, para incidência do referido dispositivo legal, é necessário o concurso simultâneo de quatro circunstâncias, quais sejam: (i) que o agente seja primário, (ii) de bons antecedentes, (iii) não se dedique às atividades criminosas e (iv) nem integre organização criminosa. Ora, no caso dos autos, o acusado é reincidente, razão pela qual não faz jus à minorante. Presente, contudo, a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, tendo em vista que a prática do crime de tráfico envolveu o adolescente T. C. P. S. Assim, aumento a pena em 1/6 e fixo a pena definitiva em pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Fixo o valor unitário do dia-multa à razão unitária mínima, ou seja, em um trigésimo do valor do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a efetiva execução da sanção pecuniária, diante da ausência de informações acerca das condições econômicas do réu.

No que se refere ao regime inicial de cumprimento de pena, anoto que o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, quando do julgamento do habeas corpus n.º 111.840-ES, ser inconstitucional a fixação obrigatória de regime inicial fechado, consoante dispõe o § 1.º, art. 2.º,


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
15ª VARA CRIMINAL
RUA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

da Lei n.º 8.072/90, com as alterações decorrentes da Lei n.º 11.464/07. Assim, de acordo com referido precedente, compete ao juiz, analisadas as especificidades do caso concreto, fixar o regime inicial de cumprimento de acordo com as disposições do art. 33, do Código Penal. Nesse sentido:

"Habeas corpus. Penal. Tráfico de entorpecentes. Crime praticado durante a vigência da Lei nº 11.464/07. Pena inferior a 8 anos de reclusão. Obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado. Declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1.º do art. 2.º da Lei nº 8.072/90. Ofensa à garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5.º da CF/88). Fundamentação necessária (CP, art. 33, § 3.º, c/c o art. 59). Possibilidade de fixação, no caso em exame, do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade. Ordem concedida. 1. Verifica-se que o delito foi praticado em 10/10/09, já na vigência da Lei nº 11.464/07, a qual instituiu a obrigatoriedade da imposição do regime inicialmente fechado aos crimes hediondos e assemelhados. 2. Se a Constituição Federal menciona que a lei regulará a individualização da pena, é natural que ela exista. Do mesmo modo, os critérios para a fixação do regime prisional inicial devem-se harmonizar com as garantias constitucionais, sendo necessário exigir-se sempre a fundamentação do regime imposto, ainda que se trate de crime hediondo ou equiparado. 3. Na situação em análise, em que o paciente, condenado a cumprir pena de seis (6) anos de reclusão, ostenta circunstâncias subjetivas favoráveis, o regime prisional, à luz do art. 33, § 2.º, alínea b, deve ser o semiaberto. 4. Tais circunstâncias não elidem a possibilidade de o magistrado, em eventual apreciação das condições subjetivas desfavoráveis, vir a estabelecer regime prisional mais severo, desde que o faça em razão de elementos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do § 3.º do art. 33, c/c o art. 59, do Código Penal. 5. Ordem concedida tão somente para remover o óbice constante do § 1.º do art. 2.º da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07, o qual determina que “[a] pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado”. Declaração incidental de inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da obrigatoriedade de fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado (STF, Plenário, HC n.º 111.840/ES, rel. Min. Dias Toffoli, j. 27/06/2012 – Informativo 507).

Considerando as peculiaridades do caso concreto, relativas à quantidade de pena estabelecida e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente a reincidência, a natureza e a elevada quantidade das drogas apreendidas, fixo o **regime inicial fechado**,


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
15ª VARA CRIMINAL
RUA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

observados os termos do art. 33, § 3.º, do CP. Consigno que à vista das especificidades do caso concreto, a fixação de regime inicial diverso não seria suficiente para a reprovação e prevenção da conduta. Ademais, a fixação deste regime inicial não fere o disposto no art. 33, § 3.º, que estabelece que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59, do Código Penal.

No que se refere à aplicação do disposto no art. 387, § 2.º, do CPP, primeiramente devem ser tecidas algumas considerações.

Estabelece o Código Penal que a fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração não apenas aspectos qualitativos, relativos à quantidade de pena in concreto estabelecida pela sentença (previstos nos art. 33, § 2.º, letras “a”, “b” e “c”, do CP), mas também eventual reincidência do acusado e circunstâncias judiciais (consoante estabelece o art. 33, § 3.º, do CP). Significa dizer que a quantidade de pena não é o único critério para a fixação do regime inicial.

Pois bem. O art. 387, § 2.º, do CP estabelece que “o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”. Ora, como se verifica, referido dispositivo legal estabelece mais um critério quantitativo a ser levado em consideração pelo juiz quando da fixação do regime inicial do cumprimento de pena, a par daqueles já estabelecidos pelo art. 33, do Código Penal (ou seja, sem prejuízo da verificação das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da eventual reincidência do acusado).

Ocorre que ainda que computado, no caso em tela, o período de prisão preventiva para determinação do regime inicial, não haveria qualquer alteração deste, em função da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, as quais também foram levadas em consideração para fixação do regime.

Neste sentido, posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: “A previsão inserida no § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração. Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
15ª VARA CRIMINAL
RUA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena” (STJ, 5.ª Turma, HC n.º 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015).

De fato, raciocinar em sentido contrário seria admitir uma espécie de “progressão de regime” pelo juízo criminal (que não tem competência para tanto), sem a análise dos requisitos subjetivos estabelecidos pela Lei de Execuções Penais. Não obstante, referido benefício deve ser pleiteado perante o juízo das execuções, ainda que em sede de execução provisória, consoante estabelecido pela Resolução n.º 113, do Conselho Nacional de Justiça.

Em que pese os termos da Resolução n.º 05, do Senado Federal, não estão presentes os requisitos autorizadores à substituição da pena por restritiva de direitos, notadamente pela quantidade de pena estabelecida. Pelos mesmos motivos, incabível a suspensão condicional da pena em razão da ausência dos requisitos objetivos para tanto (quantidade de pena).

Diante do exposto, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE** a pretensão punitiva estatal para, após realizada a *Emendatio Libelli*, condenar o réu **RONALD ROGER GRIFO**, qualificado nos autos, à pena de **08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa**, à razão unitária mínima, pela prática do delito previsto no artigo 33, *caput* c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06.

Condeno o acusado ao pagamento das custas, na forma do artigo 4.º, § 9.º, da Lei 11.608/03.

Registro que o acusado permaneceu preso preventivamente no curso do processo, não havendo alteração da situação fática e jurídica. Diante do regime inicial fixado e estando presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar, notadamente a garantia da ordem pública em razão da nocividade e quantidade das drogas apreendidas e do risco de reiteração criminosa, haja vista a reincidência que possui, **mantenho a sua prisão preventiva. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra.**

Determino a incineração da droga, na forma do artigo 72 da Lei nº 11.343/06.

Decreto a perda dos valores apreendidos, eis que comprovadamente obtidos com a narcotraficância, na forma do artigo 63 e §§ da Lei 11.343/06, em favor do FUNAD/SENAD.

Deixo de determinar o envio de cópias à Corregedoria da Polícia por entender não



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

15ª VARA CRIMINAL

RUA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

existirem elementos suficientes para tanto.

Em caso de recurso, expeça-se guia de execução provisória (Resolução 113/2010, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ) para que possa postular, perante a Vara de Execuções Criminais, o que entender cabível.

Após o trânsito em julgado:

a) expeça-se guia de execução definitiva e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime;

b) oficie-se ao IIRGD;

c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral para suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

São Paulo, 21 de novembro de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**